



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Boletim No.: 4260/2015

2ª Via

INICIADO: 11/11/2015 13:40hs e EMITIDO: 12/11/2015 08:49h

Folha :

JLLORRCBDIEEJI^

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Título XI - Administração pública (arts. 312 a 359-H)

Natureza: Resistência (art. 329)

Consumado

Espécie: L 8069/90 - ECA

Natureza: Caput Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos (244B)

Consumado

Local: RUA PROFESSOR CARLOS DECOURT, 100 - CIDADE ADEMAR

CEP: 04432-020 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 80 D.P. - VILA JOANIZA

Ocorrência: 11/11/2015 às 13:00 horas

Comunicação: 11/11/2015 às 13:38 horas

Elaboração: 11/11/2015 às 13:40 horas

Flagrante: Sim

Testemunha:

- ANDRE LUIZ SAVASSA - Presente ao plantão - RG: 26278646-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: ROMILDO SAVASSA

Mãe: ADRIENE SILVIA CALDAS SAVASSA - Natural de: S.ANDRE -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 08/09/1976

39 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Comercial: RUA ANTONIO GIL, 1349 - CIDADE ADEMAR - S.PAULO - SP

Empresa: 43º DP - Telefones: (11)5562-5889 - Vivo (Residencial)

Condutor:

43º D.P. CIDADE ADEMAR

Endereço da delegacia : R ANTONIO GIL, 1349 - CIDADE ADEMAR-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5565-6818



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Boletim No.: 4260/2015

INICIADO: 11/11/2015 13:40hs e EMITIDO: 12/11/2015 08:49h

Folha :

2ª Via

JLLORRCBDIEEJI^

- DANIEL PAULO DE MENEZES - Presente ao plantão - RG: 21106746-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: DORIVAL PESSOA DE MENEZES
Mãe: MARIA DIVINO DE MENEZES - Natural de: SÃO PAULO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 18/05/1972
43 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA ANTONIO GIL, 1349 - CIDADE ADEMAR - S.PAULO - SP
Empresa: 43º DP - Telefones: (11)5562-5889 (Comercial)

Curador:

- ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 27255203-SP
emitido em 05/12/2006 - Exibiu o RG original: Sim
Mãe: MARIA SENHORA RIBEIRO DOS SANTOS - Natural de: IBIQUERA -BA
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 30/05/1972
43 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: EMPREGADO DOMESTICO
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 19185698865
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: AVENIDA VINTE E SETE, 207 - JD. TAPURA - S.PAULO
SP - Telefones: (11)98653-7117 - Tim (Residencial) - Recado: CAMILA

Adolescente infrator:

- VITORIA KAUANE DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 50825202-SP
emitido em 15/03/2007 - Exibiu o RG original: Não - Pai: N/C
Mãe: ELIENE RIBEIRO DOS SANTOS - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 05/06/1999
16 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ESTUDANTE
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Outros
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1,25 - Compleição: MAGRA
Endereço Residencial: RUA VINTE E SETE, 207 B - JD. SÃO JORGE - S.PAULO
SP - Telefones: (11)5612-5107 - Vivo (Residencial)

Autor:

- JOHNNY GOMES DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 48636151-SP
emitido em 20/05/2013 - Exibiu o RG original: Não
Mãe: ELIANE GOMES DOS SANTOS - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/11/1995
19 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda - Olhos: Pretos
Tipo de cabelo: Outros - Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1,74
Endereço Residencial: RUA PROFESSOR CARLOS DECOURT, 174 CASA 1

43º D.P. CIDADE ADEMAR

Endereço da delegacia : R ANTONIO GIL, 1349 - CIDADE ADEMAR-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5565-6818



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Boletim No.: 4260/2015

2ª Via

INICIADO: 11/11/2015 13:40hs e EMITIDO: 12/11/2015 08:49h

Folha :

JLLORRCBDIEEJI^

JD. SÃO JORGE - S. PAULO - SP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Bolsa - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações: SEM MARCA APARENTE, DE TECIDO DE COR MARROM
Pessoa relacionada: VITORIA KAUANE DOS SANTOS
- Tipo: Outros - Subtipo: Outros - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
Observações:
UM PEDAÇO DE PAPEL MANUSCRITO, APARENTANDO SER CONTABILIDADE DO TRÁFICO
Pessoa relacionada: JOHNNY GOMES DOS SANTOS
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - IMEI: 353554061813779 - Marca: SAMSUNG
Observações: COR CINZA - Pessoa relacionada: VITORIA KAUANE DOS SANTOS
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - IMEI: 355472061018620 - Marca: MOTOROLA
Observações: VIDRO FRONTAL ESTILHAÇADO, FUNDO AZUL
Pessoa relacionada: JOHNNY GOMES DOS SANTOS
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 35 - Unidade.: Valor
Observações: R\$ 35,00 EM ESPÉCIE
Pessoa relacionada: VITORIA KAUANE DOS SANTOS

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 68
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 37 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
PORÇÕES DE SUBSTANCIA ESVERDEADA SEMELHANTE A MACONHA, LACRE Nº 0236938, PESO BRUTO 0,68 GRAMA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 41
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: 21 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
PORÇÕES DE SUBSTANCIA BRANCA SEMELHANTE A COCAÍNA, LACRE Nº 0236936, PESO BRUTO 0,41 GRAMAS
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 15
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 28 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
PORÇÕES DE SUBSTANCIA AMARELADA SEMELHANTE A CRACK, LACRE Nº 0236937, PESO BRUTO 0,15 GRAMAS

Histórico:

43º D.P. CIDADE ADEMAR

Endereço da delegacia : R ANTONIO GIL, 1349 - CIDADE ADEMAR-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5565-6818



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Boletim No.: 4260/2015

INICIADO: 11/11/2015 13:40hs e EMITIDO: 12/11/2015 08:49h

Folha : 1

JLLORRCBDIEEJI^

Presentes os policiais civis desta distrital informando que diligenciavam no local dos fatos quando visualizaram o autor e a adolescente acima qualificados, e por suspeitarem dos mesmos, resolveram pela abordagem, em revista pessoal encontraram em poder destes uma determinada quantidade de entorpecente (maconha, cocaína e crack), uma quantia em dinheiro e anotações que presume-se ser contabilidade diária do tráfico, com a menor infratora encontraram cinco pinos de cocaína, cinco porções de maconha e cinco pedras de crack, e com o indiciado encontraram a bolsa (apreendida) contendo todo o restante da droga, bem como o dinheiro referente ao tráfico, face a isto deram-lhes voz de prisão em flagrante delito, momento em que o indiciado tentou evadir-se do local e foi contido, necessitando exercer moderada força física para conte-lo, após o que, foram conduzidos o autor e a adolescente a esta distrital e a autoridade policial que este subscreve determinou que as substâncias apreendidas fossem formalmente apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística, para elaboração de perícia, que emitiu o laudo toxicológico inicial nº 554.608/ 15, assinado pelo Drª. ANDREA THAIS DA COSTA, constatou que a substância apreendida, 57,1 GRAMAS, é Tetrahydrocannabinol THC. Conforme o laudo, bem como 17,0 gramas para cocaína, esta autoridade determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante delito em desfavor do indiciado pelos crimes de tráfico de entorpecentes, corrupção de menor, resistência e ato infracional, sendo encaminhada as peças pertinentes inclusive para a Vara da Infância e Juventude para conhecimento de deliberações. NM

Exames requisitados: IC

Solução: BO PARA INQUÉRITO

ANTÔNIO VITORINO DA SILVA
ESCR POL

JOSE ADEMAR DE SOUZA
DELEGADO DE POLÍCIA

43º D.P. CIDADE ADEMAR

Endereço da delegacia : R ANTONIO GIL, 1349 - CIDADE ADEMAR-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5565-6818



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 43° D.P. CIDADE ADEMAR
RDO No.: 4260/2015

Folha: 1
JLLORRCBDIEEJI^Yn[\BOUS

RECIBO DE ENTREGA DE PRESO (ART 304, CPP)

Às 13:38 horas do dia 11 do mês de novembro de 2015, na sede do Plantão Policial do 43° D.P. CIDADE ADEMAR, onde presente se achava a Autoridade Policial Exmo(a). Sr(a). Dr(a). JOSE ADEMAR DE SOUZA, comigo, Escrivão(ã) de Polícia, compareceu DANIEL PAULO DE MENEZES - 21106746/SP, conduzindo VITORIA KAUANE DOS SANTOS, JOHNNY GOMES DOS SANTOS, por infração, em tese, ao L 11343/06 - Entorpecentes / Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput) (Consumado), Título XI - Administração pública (arts. 312 a 359-H) / Resistência (art. 329) (Consumado), L 8069/90 - ECA / Caput Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos (244B) (Consumado), haja vista ter sido surpreendido em situação de flagrante delito, na RUA PROFESSOR CARLOS DECOURT, 100 - CIDADE ADEMAR - CEP: 04432-020 - S.PAULO - SP, cujo local é um(a) Via pública, circunscrição do 80 D.P. - VILA JOANIZA, do que foram testemunhas ANDRE LUIZ SAVASSA DANIEL PAULO DE MENEZES. Entrevistadas as partes e formado seu convencimento jurídico, deliberou a Autoridade Policial por ratificar a voz de prisão dada pelo condutor e, assim, expedir o presente "recibo de entrega de preso" que assina com o condutor e comigo, Escrivão(ã) de Polícia, que o digitei.

JOSE ADEMAR DE SOUZA
Delegado de Polícia

DANIEL PAULO DE MENEZES
Condutor

ANTÔNIO VITORINO DA SILVA
Escrivão de Polícia


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	0097654-12.2015.8.26.0050
Classe - Assunto	Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:	Justiça Pública
Réu:	JOHNNY GOMES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Domitila Prado Manssur**

Vistos.

V I S T O S .

JOHNNY GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como **incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia **11 de novembro de 2.015**, às **13h00**, na Rua Professor Carlos Decourt, nº 100, Cidade Ademar, nesta Cidade, teria trazido consigo drogas para fins de tráfico, consistentes em *eppendorfs* contendo *crack*, bem como 40 (quarenta) tijolos de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, teria facilitado a corrupção de V.K.S, menor de dezoito anos, com ela praticando infração penal. Narra a exordial acusatória que, **policias militares suspeitaram da conduta do réu**, e decidiram abordá-lo. Revistado, o réu trazia consigo, no interior de uma bolsa, **32 (trinta e duas) porções de maconha, 16 (dezesseis) pinos de cocaína e 23 (vinte e três) pedras de crack**, bem como um **pedaço de papel manuscrito**, aparentando ser contabilidade do tráfico, indicando que a droga apreendida se destinava ao comércio. O réu estava acompanhado de V.K.S, menor de dezoito anos, que trazia consigo cinco pinos de cocaína, cinco porções de maconha e cinco pedras de *crack*. Recebida a denúncia, em **26 de novembro de 2.015** (fls. 132,133), o réu foi citado (fls. 154) e, no prazo legal, ofereceu resposta escrita (fls. 188/190), que não impediu o prosseguimento do feito, à mingua das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 144). Durante a instrução, foram ouvidas 1 (uma) testemunha comum e **revel o réu**, a instrução foi encerrada. Em debates, o **MINISTÉRIO PÚBLICO** pugnou pela absolvição do réu, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reiterado os termos pela **DEFENSORIA PÚBLICA**. É o relatório. **D E C I D O .** . A ação penal é



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

improcedente. Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, não há provas suficientes da prática, pelo réu, do crime previsto no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal. Ao final da instrução, a prova oral reunida não fez com que os indícios de autoria, que permitiram o recebimento da denúncia, se convolassem em prova cabal, o que seria imprescindível ao édito condenatório. Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo **IMPROCEDENTE** a presente ação penal, absolvendo **JOHNNY GOMES DOS SANTOS** qualificado nos autos, da prática dos crimes descritos pelos artigos 33 da Lei de Drogas e artigo 244-B do ECA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal. **P.R.I.C.** São Paulo, 31 de outubro de 2017. **MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR** – Juíza de Direito.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**